

1501535-15.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169205/2020 - 05º D.P. OSASCO, 12371849 - 05º D.P. OSASCO, 2454/20/418 - 05º D.P. OSASCO, 2169205 - 05º D.P.

OSASCO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501535-15.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501535-15.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169205/2020 - 05º D.P. OSASCO, 12371849 - 05º D.P. OSASCO, 2454/20/418 - 05º D.P. OSASCO, 2169205 - 05º D.P.

OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN SANTANA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual WILLIAN SANTANA, maior de 18 e menor de 21 anos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 (fls. 108/111), uma vez que, supostamente, no dia 11 de julho de 2020, às 21h15min, na Avenida dos Autonomistas, nº 7000, Quitauna, nesta cidade e Comarca de Osasco, na companhia do inimputável, GABRIEL DOS SANTOS SILVA, menor de 18 anos, qualificado à fl. 18, tinham em depósito e guardavam drogas, sem

autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para consumo de terceiros, consistentes em, 260 (duzentos e sessenta) porções de "crack" armazenadas em eppendorfs, no total de 189,47g (cento e oitenta e nove gramas e quarenta e sete centigramas), 1 (um) estojo preto, além da quantia de R\$ 2.347,00 (dois mil, trezentos e quarenta e sete reais) em espécie, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 11/12, laudo de constatação de fls. 83/84, fotografias de fls. 23, 25/26, e 28/29, e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente acostado.

Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento na região quando avistaram o denunciado e o inimputável em atividade suspeita. Ao procederem abordagem, o adolescente soltou ao chão a quantidade em dinheiro supracitada. Já em revista pessoal foi encontrado com o denunciado um estojo preto, contendo 260 porções de "crack" em eppendorfs. Indagados, ambos confessaram a prática do tráfico de drogas e informaram que levariam as drogas e o dinheiro para um indivíduo de apelido "bolado".

Pela forma de acondicionamento das drogas, pela quantidade e pelas demais circunstâncias do fato criminoso, dentre as quais a presença de dinheiro de origem lícita não demonstrada, e a confissão informal do denunciado e do adolescente demonstrou-se que as drogas se destinavam à venda para consumo de terceiros.

Laudo de constatação às fls. 35/36 e laudo definitivo às fls. 161/163 e 187/189.

Folha de antecedentes às fls. 201/202, dando conta de que o acusado é primário.

Notificado (fls. 209), o denunciado constituiu Defesa nos autos (fls. 241) e apresentou defesa prévia às fls. 233/240. Preliminarmente, requereu o benefício da gratuidade da justiça. Suscitou a inépcia da inicial acusatória, aduzindo que deveria ter constado o pedido de absolvição imprópria do denunciado, ao invés de sua condenação. Alegou que o acusado é inimputável, tendo em vista sua insanidade mental, e que, por essa razão, o réu tem sua capacidade de entendimento reduzido assim ficando fácil para ordená-lo, assim o crime organizado se utilizou do réu para a prática do crime.

O advogado constituído pelo denunciado renunciou aos poderes outorgados às fls. 259. Com isso, o denunciado, pessoalmente intimado, requereu a nomeação de defensor dativo às fls. 286. A Defensoria Pública, então, assumiu a defesa do acusado (fls. 307/316).

Foi concedida ao acusado liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medida cautelar diversa da prisão (compromisso de comparecimento aos atos do processo) às fls. 322. O alvará de soltura foi devidamente cumprido às fls. 334/336.

Às fls. 146 foi determinada a instauração de incidente de insanidade mental, implicando a suspensão do processo (fls. 253). Em função disso, os laudos médicos legais de fls. 270/275, 291/296 e 339 concluíram pela absoluta inimputabilidade penal do acusado, tanto à época dos fatos quanto atualmente, nos seguintes termos: Trata-se de pessoa com desenvolvimento mental retardado que gerou prejuízo do entendimento, discernimento e determinação quanto a ação que lhe é imputada; e a pericianda é pessoa portadora de retardo mental de natureza congênita, portanto, apresentava na época dos fatos, condição mental patológica que prejudicou totalmente sua capacidade de entendimento, discernimento e determinação quanto a ação que lhe é imputada.

O Ministério Público, então, às fls. 334, requereu o prosseguimento do feito.

A denúncia foi recebida pela decisão de fls. 348/352, que também deferiu o pedido de Gratuidade da Justiça formulado pela defesa e designou audiência presencial de

instrução, debates e julgamento para o dia 07 de outubro de 2021, às 15h 00min.

A audiência foi realizada conforme os Termos de Audiência às fls. 374/375, entretanto, em razão da gravação desta não ser audível, conforme constatado em decisão às fls. 376, a audiência presencial de interrogatório, instrução, debates e julgamento foi redesignada para o dia 24/03/2022, às 14:40 horas (fls. 387).

Em nova audiência foi ouvido uma testemunha de acusação e o réu, ao final, interrogado.

Em debates as partes requereram a absolvição.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido é improcedente

Consto, inicialmente, que a análise das premissas fáticas expostas na inicial pelo Ministério Público para justificar a pretensão de condenação serão consideradas tanto sob a ótica do tipo penal, quanto das provas orais valoradas em contraditório judicial. Em outras palavras, buscar-se-á uma reconstrução fático-probatória que se aproxime da verdade e que vá além de qualquer dúvida razoável e possa justificar, ao final, a imposição de pena.

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória não é suficiente a justificar a reponsabilidade penal do réu e superar a presunção constitucional para além de qualquer dúvida objetivamente razoável.

A existência material do crime restou demonstrada nos autos por meio do laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 187/189).

O réu em juízo negou os fatos. Disse que juntamente com o menor Gabriel iria a uma festa, mas antes o menor levaria um dinheiro. No momento da abordagem Gabriel dispensou uma sacola preta com dinheiro. Nega a existência do estojo preto.

Foi ouvida uma testemunha que afirmou que o menor era mais desenvolvido e que o réu não correu no momento da abordagem.

Nos autos consta laudo pericial dando conta de que o réu é inimputável.

Assim, não foi possível o escrutínio da prova -em contraditório judicial - que levasse a uma reconstrução fática aproximativa das premissas afirmadas na inicial. O que se tem, nessa lógica de ideias, são apenas provas produzidas durante a fase de investigação as quais, por não serem irrepetíveis, não podem ser valoradas para fins de condenação.

Ademais, a inimputabilidade, ainda que seja pressuposto da culpabilidade, deita luzes sobre eventual consciência e vontade do réu quanto a todo contexto fático.

Por derradeiro, cumpre anotar que, em que pese o Magistrado, segundo jurisprudência dos tribunais superiores, não esteja vinculado ao pedido de absolvição formulado pela acusação em alegações finais, podendo, assim, proferir sentença em sentido condenatório (art. 385 do Código de Processo Penal), entendo que referida permissão legal dever ser interpretada sob a égide de um processo penal de natureza acusatória.

O direito penal, frise-se, não se contenta com conjecturas, nem mesmo com probabilidade de autoria (ou presunções). A moderna dogmática penal e processual

penal exige a convicção plena do julgador, base ética indeclinável amparada em substrato material valorativo produzido concreto em contraditório judicial. Em outras palavras, a dúvida, por menor que seja, milita sempre em favor do acusado, eis que a presunção de inocência é corolário de um Estado de direito democrático.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente ação penal e ABSOLVO WILLIAN SANTANA, maior de 18 e menor de 21 anos, da acusação de ter infringido o artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

Determino a destruição dos entorpecentes apreendidos. Oficie-se.

Quanto ao dinheiro apreendido, sendo este de propriedade do menor, deverá ficar a disposição da vara da infância e juventude.

Determino, por fim, que seja oficiado o Centro de Saúde da Comarca de Osasco para regular acompanhamento do réu.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

PRIC

Osasco, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA